



PUTUSAN

Nomor 151 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS;**

Tempat Lahir : Kabupaten Cirebon;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/4 Agustus 1972;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Playangan, Dusun 02, RT 001 RW 003, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumber karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 86 *juncto* Pasal 72 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 68 *juncto* Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tanggal 24 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia" melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Wayem nomor C6648824;
 - 1 (satu) lembar *electronic ticket receipt* dengan nomor tiket 1762367759183;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026



Dikembalikan kepada Saksi Korban Wayem;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 17 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Wayem Nomor C6648824;
 - 1 (satu) lembar *electronic ticket receipt* dengan nomor tiket 1762367759183;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Wayem binti (almarhum) Taryo;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 262/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 2 September 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sbr tanggal 17 Juli 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Indonesia, dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CARIYAH alias SAR binti (almarhum) IDRIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama Wayem Nomor C6648824;
 - 1 (satu) lembar *electronic ticket receipt* dengan nomor tiket 1762367759183;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Waayem binti (almarhum) Taryo;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Kasasi/Pid.Sus/2025/PN Sbr *juncto* Nomor 262/PID.SUS/2025/PT BDG *juncto* Nomor 85/Pid.Sus/2025/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten



Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tanggal 3 September 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 5 September 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 September 2025. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026



terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa menyanggupi untuk mempekerjakan Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo sebagai pembantu rumah tangga di Erbil-Irak dengan persyaratan yang dipergunakan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dan surat izin orang tua;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020 Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo tiba di Erbil-Irak, selanjutnya dijemput oleh pihak agen di Erbil bernama Tourist Company lalu ditampung di tempat agen selama seminggu. Akan tetapi Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo dengan kondisi dibatasi kebebasannya;
- Bahwa Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo saat akan bekerja ke Negara Erbil di Irak, sebelum berangkat tidak melalui pendataan dan atau pendaftaran lewat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Selain itu Saksi Wayem binti (almarhum) Taryo tidak memiliki kompetensi kerja karena tidak melalui pelatihan kerja dimana pun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun demikian, pasal tersebut mengalami penyesuaian pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Meskipun demikian, Mahkamah Agung dapat meringankan atau pun memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026



- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN CIREBON** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2026** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
Panitera,

Ttd.

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 151 K/Pid.Sus/2026